

โดยมิได้กำหนดตัวบุคคลเป็นการเฉพาะ ย่อมเป็นการกระทำที่เหมาะสมและมีเหตุผลรับฟังได้ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องคัดค้านการเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดี จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๐/๒๕๕๘)

การพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวน ศาลมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม โดยศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงเองนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณี การดำเนินการพิจารณาโดยระบบไต่สวนจึงย่อมหมายถึงศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าจะแสวงหาข้อเท็จจริงใดเองหรือไม่ รวมทั้งสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาได้ว่าคำขอของคู่กรณีที่ขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นเหมาะสมที่จะดำเนินการหรือไม่ ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลปกครองไม่มีบทบังคับให้ศาลต้องเรียกพยานหลักฐานทุกอย่างที่คู่กรณีอ้างแต่อย่างใด และหากศาลปกครองชั้นต้นไม่เรียกพยานหลักฐานตามคำขอของคู่กรณี คู่กรณีดังกล่าวก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจรับฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น หรือแสวงหาข้อเท็จจริงหรือยกคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นและให้ศาลปกครองชั้นต้นแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำขอ ดังกล่าวได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๘/๒๕๕๘)

การพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นระบบไต่สวน ซึ่งศาลมีอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม นอกจากนี้ ศาลมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยดำเนินการตามที่ศาลเห็นสมควรได้ ทั้งนี้ คู่กรณีย่อมมีสิทธิอ้างพยานหลักฐานใด ๆ ต่อศาลได้ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นสามารถใช้ดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอของคู่กรณีได้ กล่าวคือ หากศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า คดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณีขอให้ไต่สวนไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีหรือไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาล ศาลก็มีอำนาจไม่อนุญาตให้คู่กรณีอ้างพยานหลักฐานดังกล่าวได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๖/๒๕๕๘)

วิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวนให้อำนาจศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่คู่กรณีกล่าวอ้างรับฟังได้หรือไม่ แต่ไม่ได้ให้อำนาจศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องหรือนอกฟ้องนอกประเด็น ตลอดจนให้อำนาจในการพิพากษาเกินคำขอได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔๓/๒๕๕๘)



๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

(๑) ศาลปกครองไม่มีอำนาจขยายระยะเวลากฎหมายยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคู่กรณีที่ไม่พอใจในผลของคำพิพากษามีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาล โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษาดังกล่าว คือ ภายใน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา แต่ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษ่ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ซึ่งระยะเวลาอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกำหนด ตามนัยข้อ ๖ แห่งระเบียบดังกล่าว ศาลจึงไม่มีอำนาจยื่นหรือขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐/๒๕๕๙ และที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ เป็นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ มิใช่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลกำหนด ที่อาจยื่นหรือขยายได้ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ แห่งระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ โดยข้ออ้างตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างถึงความล่าช้าอันเนื่องมาจากขั้นตอนของระบบราชการในการผ่านงานตามลำดับ สายบังคับบัญชา หรือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามคำพิพากษาที่อาจเกิดขึ้น จึงไม่อาจรับฟัง เพื่อเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๕๙)

(๒) กรณีศาลปกครองอนุญาตให้ขยายระยะเวลากฎหมายยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องคดีนี้ ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยมีผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับไว้ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลากฎหมายยื่นคำร้อง ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยอ้างในคำร้องอุทธรณ์ว่า ขณะที่ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดี รับหนังสือแจ้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานั้น เป็นเวลาที่สำนักงานของผู้รับมอบอำนาจของ

ผู้ฟ้องคดีหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นเวลา ๑๕ วัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีเพ่งทราบคำสั่งของศาลที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาหลังจากที่วันหยุดดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีต้องศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการทำคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเพิ่งขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่งเป็นครั้งแรก โดยอ้างเหตุกรณีศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ทันอันเนื่องมาจากสำนักงานทนายความของตนหยุดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการอ้างเหตุผลและความจำเป็นต่อศาลแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๓/๒๕๕๙)

๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

- กรณีที่ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาโดยผิดหลง

คำอุทธรณ์คดีนี้ของผู้ฟ้องคดีมิได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่มิได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายโดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ส่งคำอุทธรณ์ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ทำคำแก้อุทธรณ์ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๘)

คำอุทธรณ์คดีนี้ของผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำให้ผลของคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเปลี่ยนแปลงไป และไม่ทำให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกต่างไปจากที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแต่อย่างใด ดังนั้น คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่รับอุทธรณ์ไว้โดยผิดระเบียบและที่ได้ดำเนินการต่อมาตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน และมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๙/๒๕๕๘)



คำอุทธรณ์คดีนี้ของผู้ร้องเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามกฎหมายตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลปกครองสูงสุดต้องมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ร้อง ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่รับคำอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้โดยผิดหลงตามระเบียบและที่ได้ดำเนินการต่อมา ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน และมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ร้อง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๔-๑๐๕๕/๒๕๕๘)

เมื่อคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า ในขณะที่ยื่นคำฟ้องคดีนี้คำสั่งทางปกครองที่พิพาทยังไม่มีผลในทางกฎหมาย จึงถือว่ายังไม่มีคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพันสามสิบหกคน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่มีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองพันสามสิบหกคนไว้พิจารณา รวมทั้งกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องภายหลังจากนั้นทั้งหมดตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความจึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๘/๒๕๕๘)

คำสั่งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลจำนวน ๕ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๓ เดือน นั้น เป็นการใช้อำนาจในทางบริหารของผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและลักษณะงานตามที่เห็นเป็นการเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ คำสั่งดังกล่าวที่มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานในแผนกต่าง ๆ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการทำงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงเป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าว และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๔๗/๒๕๕๘)

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่การรับคดีนี้ไว้พิจารณาไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามที่มาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ ให้อำนาจไว้ได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณา ที่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้เพื่อพิจารณาพิพากษา และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๗/๒๕๕๙ และที่ คบ.๑๕๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไม่อนุญาตให้ เลื่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำร้องฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันนั่งพิจารณาคดี ครั้งแรก และให้วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและวันนัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้ใหม่เนื่องจากการมีคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นการมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนิน กระบวนการพิจารณาคดีอื่นก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี เพราะการที่ศาลปกครองชั้นต้น กำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีนี้เป็นการกำหนดไปฝ่ายเดียวโดยมิได้ประสานขอวันว่าง ในการกำหนดวันนัดกับผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีเสียก่อน และหากศาลปกครองชั้นต้น พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีขอถือเอาคำร้องนี้ เป็นการโต้แย้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป เมื่อพิจารณาเนื้อหาตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว เป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับ ข้อ ๘๓ และข้อ ๘๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นการโต้แย้ง การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ แห่งระเบียบเดียวกัน และขอให้ ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนกระบวนการพิจารณาในการกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะวินิจฉัยคำร้องของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ และหากเห็นว่ามี การกระทำหรือมีการดำเนินกระบวนการ พิจารณาในการกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเป็นไปโดยไม่ชอบ และเป็นกรณีที่มิได้ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นก็ชอบที่จะเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าว การที่



ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากเห็นว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกตามคำร้องฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่มีกฎหมายและระเบียบกำหนดให้อุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาได้ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ ตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเป็นการสังคดีโดยผิดหลง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕๑-๕๒/๒๕๕๘)

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้กำหนดวิธีการแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารให้แก่คู่กรณีทราบ และกำหนดวันที่ถือว่าคู่กรณีได้รับแจ้งข้อความหรือรับเอกสารไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสำนักงานศาลปกครองกลางได้แจ้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหาและผู้ถูกฟ้องคดีบางรายของศาลปกครองชั้นต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และพนักงานของผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในใบตอบรับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองกลางตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าวแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๑/๒๕๕๘)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และสำนักงานศาลปกครองกลางได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังนาย ส. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ตามที่อยู่แจ้งไว้ต่อศาล โดยปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับหนังสือแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑ นาฬิกา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๙ และที่ ๒๐๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

กรณีที่ศาลได้พิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า คำฟ้องยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องคดีนี้ได้ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดส่งเอกสาร แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ทำคำชี้แจงเพิ่มเติม และชำระค่าธรรมเนียมศาล โดยศาลได้จัดส่งคำสั่งดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีที่ได้แจ้งต่อศาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำส่งคำสั่งศาลโดยปรากฏลายมือชื่อผู้รับแทน คือ นาง บ. เกี่ยวข้องกับผู้รับระบุว่า เป็นบุตร นั้น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อ ๑๖ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องตามคำสั่งศาล กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำสำเนาคำฟ้องและสำเนายานหลักฐานให้ครบถ้วน และเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามคำสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน เมื่อปรากฏว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้และศาลมีคำสั่งให้แก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๕๙)

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินคดีปกครองแทน ตามมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงส่งหมายแจ้งกำหนดนัดไปยังบ้านเลขที่ ๔๔ ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ ๘๖ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลนำไปส่ง มีนาง พ. มารดาของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปรากฏตามใบรับหนังสือหรือเอกสาร (ร.๑๕) จึงถือว่าผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับแจ้งและทราบกำหนดนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาแล้ว ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ส่วนข้ออ้างที่ว่า มารดาของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หลงลืมไม่ได้แจ้งให้ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ และได้นำเอกสารไปวางปะปนอยู่กับเอกสารอื่น ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ทราบกำหนดนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษา นั้น เห็นว่า เป็นความผิดพลาดในการรับรู้เอกสารของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เอง



จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒/๒๕๕๙)

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องแล้ว เห็นว่า คำฟ้องยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งคำฟ้องฉบับจริงให้ศาลและมีได้จัดทำสำเนาคำฟ้องและสำเนาเอกสารประกอบคำฟ้องตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องคดีนี้ได้ อันเป็นกรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งสองฉบับ ได้แก่ คำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดส่งคำฟ้องฉบับจริงและสำเนาคำฟ้องพร้อมสำเนาเอกสารประกอบคำฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง โดยระบุจำนวนเงินค่าทดแทนที่ประสงค์จะขอให้ศาลบังคับให้ชัดเจน และชำระค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ ๒ ของจำนวนเงินที่เรียกร้องดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเรื่องแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันนี้ใด แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามคำสั่งศาลทั้งสองฉบับ ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ดำเนินการใด ๆ กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำสำเนาคำฟ้องและสำเนายานหลักฐานให้ครบถ้วน และเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามคำสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๕๙)

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

- คำฟ้องที่แสดงข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ดำเนินการกับบริษัทที่ดำเนินการคลังเก็บน้ำมันบริเวณท่าเรือน้ำลึกสีซัง ซึ่งเป็นเหตุในการฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้โดยมิชอบ และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งศาลจะต้องพิจารณาถึงความเป็นผู้เสียหาย ตลอดจนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดียังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของคลังน้ำมันของบริษัทที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าได้ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนลงสู่ทะเลว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างไร ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ไม่แจ้งผลการพิจารณานั้น ศาลยังมีคำสั่งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับคำฟ้อง จึงเป็นกรณีส่งเอกสารไม่ครบถ้วน กรณีจึงถือได้ว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้ด้วยการชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานต่อศาลตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องภายในเวลาที่กำหนด จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๕๘ และที่ คส.๑๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า คำฟ้องยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งคำฟ้องฉบับจริงให้ศาลและมีได้จัดทำสำเนาคำฟ้องและสำเนาเอกสารประกอบคำฟ้องตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องคดีนี้ได้ อันเป็นกรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งสองฉบับ ได้แก่ คำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดส่งคำฟ้องฉบับจริงและสำเนาคำฟ้องพร้อมสำเนาเอกสารประกอบคำฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยระบุจำนวนเงินค่าทดแทนที่ประสงค์จะขอให้ศาลบังคับให้ชัดเจน และชำระค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ ๒ ของจำนวนเงินที่เรียกร้องดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเรื่องแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันใด



แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามคำสั่งศาลทั้งสองฉบับ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการใด ๆ กรณีจึงเป็น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำสำเนาคำฟ้องและสำเนายานหลักฐานให้ครบถ้วน และเพิกเฉย ไม่ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามคำสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงชอบที่ ศาลปกครองชั้นต้นจะสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๕๙)

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์นี้เป็นกรณีที่มิอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ ข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๗/๒๕๕๘ ที่ ๓๘๘/๒๕๕๘ ที่ ๓๙๖/๒๕๕๘ ที่ ๔๓๐/๒๕๕๘ ที่ ๔๗๑/๒๕๕๘ ที่ ๔๗๒/๒๕๕๘ ที่ ๔๗๘/๒๕๕๘ ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘ ที่ ๕๘๐/๒๕๕๘ ที่ ๖๔๙/๒๕๕๘ ที่ ๖๕๐/๒๕๕๘ ที่ คป.๒๔/๒๕๕๘ ที่ ๔๗/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๔/๒๕๕๙ ที่ ๑๗๘/๒๕๕๙ ที่ ๒๖๕/๒๕๕๙ ที่ ๒๙๔/๒๕๕๙ ที่ ๓๒๔/๒๕๕๙ ที่ ๓๒๕/๒๕๕๙ ที่ ๓๔๓/๒๕๕๙ และที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทาง เดียวกัน)

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง สูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ชั้นต้นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนตำบลเนินมะปราง อำเภอนีนมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดในพื้นที่ดังกล่าว ฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔) ละเลยไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ทราบถึงการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังนกแอ่น ตำบลชัยนาม ตำบลดินทอง ตำบลท่าหมื่นราม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง และตำบลชมพู ตำบลเนินมะปราง ตำบลบ้านม่วง ตำบลวังยาง ตำบลบ้านน้อย ชุมชี่เหล็ก ตำบลวังโพรง อำเภอนีนมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเหตุให้ประชาชนต้องเสียสิทธิในการออกเอกสารแสดงสิทธิทำกินในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังได้ออก อนุญาตบัตรพิเศษให้แก่บริษัท ร. เพื่อทำการสำรวจแร่ในท้องที่อำเภอนีนมะปราง อันเป็นการ ทับซ้อนที่ดินทำกินของประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน และเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี และประชาชนที่จะเข้าใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ให้แก่ประชาชนตามพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอให้เพิกถอนอนุญาตบัตรพิเศษที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้แก่ บริษัท ร. รวมทั้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดในเขต ปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตกเป็นสิทธิของประชาชน ภายใต้การปฏิรูปและบริหารจัดการโดยประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยห้าม ไม่ให้บุคคลใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว นั้น สำหรับ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ให้แก่ประชาชนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ท้องที่ดังกล่าว จึงเป็นถิ่นที่อยู่อันเป็นภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับคำฟ้องข้อหานี้เป็นการฟ้องขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ให้แก่ประชาชนตามพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลคดีจึงเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเมื่อคดีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น มีสามข้อหา โดยข้อหานี้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลาง



กรณีจึงต้องด้วยข้อ ๔๑ แห่งระเบียบเดียวกัน ที่กำหนดให้ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับข้อหาที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นไว้พิจารณา แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนขอข้อหาที่อยู่ในอำนาจและเขตอำนาจต่อไป ดังนั้น การที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๕/๒๕๕๘)

๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คำฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งของแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งออกตามมติของคณะกรรมการแพทยสภาที่วินิจฉัยยกข้อกล่าวโทษของผู้ฟ้องคดีที่ร้องเรียนว่า การดูแลรักษาของแพทย์ผู้ทำการรักษาอาการบาดเจ็บของผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว อันเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้โรงพยาบาลของแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำฟ้องเพิ่มเติมจึงมีมูลพิพาทสืบเนื่องจากที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของโรงพยาบาล ซึ่งคำฟ้องเดิมโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมด้วย คำฟ้องเพิ่มเติมจึงเป็นคำฟ้องในมูลละเมิดและมีคู่กรณีต่างจากคดีเดิม คำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมที่จะรวมพิจารณาด้วยกันได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๓/๒๕๕๘ และที่ ๖๑๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณียินยอม ให้สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทูวี่ชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กระทำการอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการโฆษณาสินค้า หารายได้บนช่องสัญญาณภาพ MCOT และ MCOT WORLD ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แต่ไม่จัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองและกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายแก่รัฐ ผู้ถือหุ้น และผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการโฆษณาอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดี ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยขอฟ้องกระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ โดยกล่าวอ้างว่า กระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอแก้ไขคำขอตายคำฟ้องจากเดิมเป็นให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และ กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดี เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยให้ไปเรียกเงินคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ใช่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ฯ กรณีนี้ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๘/๒๕๕๘)



กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ขอให้ศาลมีพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่เลื่อนขึ้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี เนื่องจากอยู่ในระหว่างระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ คงรับคดีไว้พิจารณาเฉพาะคำฟ้องในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี นั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมในขณะที่คดีเดิมซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาที่ศาลกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาและพิพากษาต่อไปไว้พิจารณา ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมที่พอจะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๕/๒๕๕๘)

๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีได้ตามข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๕๘)

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำคำให้การแล้ว ระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอถอนคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ แต่ในวันเดียวกันนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การออกไปอีก ๓๐ วัน เห็นว่า คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยข้อ ๘๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คดีนี้ศาลได้อนุญาตให้ถอนคำฟ้องตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะขยายระยะเวลายื่นคำให้การให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๙/๒๕๕๙)

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การไว้ ดังนี้

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผลอันสมควร

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาล ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การจำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ทำคำคัดค้านคำให้การ ทั้งมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบว่าจะประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๔๗ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน จึงฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีและคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว เห็นว่า คดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจนครบทุกชั้นตอน ประกอบกับข้อ ๔๗ แห่งระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจจำหน่ายคดีออกจาก



สารบบความหรือไม่ก็ได้ ตามที่ศาลเห็นสมควร และเมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีในชั้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงในศาลปกครองชั้นต้นแล้ว เห็นว่า กรณีผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การกระทำของผู้ฟ้องคดีก็มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือเสียความยุติธรรมแต่อย่างใด กรณีจึงสมควรที่จะให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินคดีนี้ต่อไป จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้อำนาจคดีนี้ออกจากสารบบความและให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไปตามรูปคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๕๘)

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกให้แก่นาง ถ. ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งให้ทำคำคัดค้านคำให้การโดยชอบทั้งสองครั้ง แต่ไม่ได้ทำคำคัดค้านคำให้การหรือมีหนังสือแจ้งต่อศาลว่า ไม่ประสงค์ทำคำคัดค้านคำให้การภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ตามข้อ ๔๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาล ก็เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีความใส่ใจและติดตามความคืบหน้าของคดีที่ยื่นฟ้องไว้ โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ประสงค์จะให้ศาลดำเนินคดีต่อไป ก็ให้ศาลมีดุลพินิจที่จะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่บทบัญญัติเด็ดขาดที่บังคับให้ศาลจะต้องสั่งจำหน่ายคดีแต่เพียงประการเดียวเท่านั้น โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการจัดทำคำคัดค้านคำให้การเป็นเพราะมีเหตุจำเป็น ศาลก็อาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีของผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ ดังนั้น แม้คดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้ง ยังยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามข้อ ๔๗/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สูงอายุ ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินคดีแทน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อปกป้องสิทธิในที่ดินของตน กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เห็นควรให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินคดีต่อไป จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๕/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาล โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งคำสั่งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะครบกำหนด

ยื่นคำคัดค้านคำให้การในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการทำคำคัดค้านคำให้การตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น และมีได้แจ้งเป็นหนังสือให้ศาลปกครองชั้นต้นทราบว่า ประสงค์จะให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๔๗ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำคัดค้านคำให้การเนื่องจากไม่เห็นคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เนื่องจากเอกสารดังกล่าวได้พบหมายครั้งหนึ่งและเย็บติดกับหน้าของจดหมาย ๒ ชุด โดยไม่ได้เย็บติดกับสำเนาคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม เป็นเหตุให้การดึงเอกสารดังกล่าวออกจากซองนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นหมายของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาล ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงการปิดชื่อที่อยู่เจ้าหน้าที่ของจดหมายถึงผู้รับเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะละเลยเพิกเฉยไม่ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลหรือทั้งฟ้องแต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่า ศาลปกครองชั้นต้นจะออกหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาพบหรือมีคำสั่งตามมาอีก จากพฤติการณ์แล้วมีเหตุอันน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาละเลยเพิกเฉยต่อคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือทั้งฟ้อง ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๗/๒๕๕๙)

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผลอันสมควร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำให้การแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาล ๒ ครั้ง ซึ่งมีผู้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลแทนผู้ฟ้องคดีไว้โดยชอบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การ และไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ศาลทราบว่าประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยระบุแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีขอโต้แย้งคำคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดี



ของผู้ฟ้องคดีว่าไม่ถูกต้องประการใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่ให้ทำคำคัดค้านคำให้การโดยชอบแล้ว แต่จงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๑/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายเวลาทำคำคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองชั้นต้นอีก ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วัน รวมเป็นเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะต้องยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และในฐานะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งพ้นระยะเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลาครั้งที่สามแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลเมื่อพ้นระยะเวลาที่ศาลกำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๔๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วย ข้อ ๔๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบดังกล่าวแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และในฐานะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ อุทธรณ์ว่า สามของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีนี้ เป็นผู้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นไว้ และได้เขียนบันทึกช่วยความจำไว้บนกระดานไวท์บอร์ดในบ้านว่าให้ขยายเวลาทำคำคัดค้านคำให้การในครั้งต่อไปถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น ถือเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเอง จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๑/๒๕๕๘)

(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้องคำให้การหรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า อธิปไตยกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง

(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ทำคำคัดค้านคำให้การ โดยระบุให้ศาลปกครองชั้นต้นหมายเรียกเอกสารจากผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในส่วนของการให้คะแนนใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ หากเป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างขอให้เพิกถอนประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เหตุเพราะเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบ เนื่องจากไม่เป็นกลางอันมีสภาพร้ายแรงนั้น เห็นว่า คำขอตามคำคัดค้านคำให้การที่ขอให้สั่งให้เพิกถอนประกาศกรมป่าไม้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นการทำคำคัดค้านคำให้การโดยมีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การ ซึ่งศาลไม่อาจรับประเด็นหรือคำขอใหม่นั้นไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๒๙/๒๕๕๘)

เมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องทั้งสองข้อของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองเป็นสองข้อหา ดังนี้ ข้อหาที่หนึ่งฟ้องว่า มติอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการแต่งตั้งโดยใช้หลักการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและแต่งตั้งตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ที่ ๐๐๑๒.๔๑/๐๗๑๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้เพิกถอนมติดังกล่าว ข้อหาที่สองฟ้องว่า คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอน ภาระงาน และความประพฤติของคณาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการประเมินขึ้นดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สบ ๔) ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วาระการแต่งตั้งประจำปี ๒๕๕๕ แต่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สบ ๔) โดยให้มีผลย้อนหลังในวาระประจำปี ๒๕๕๕ นับแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รวมถึงสิทธิประโยชน์ในเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประเภทอื่นที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย กรณีจึงเห็นได้ว่า ตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองข้อหาดังกล่าวข้างต้น มิได้มีคำฟ้องและคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่ง



โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ ๙๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีในคำสั่งดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด และแม้จะปรากฏว่าในคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีการกล่าวอ้างถึงคำสั่งดังกล่าวมาด้วยก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และศาลปกครองชั้นต้นก็ได้กำหนดให้คำสั่งดังกล่าวเป็นประเด็นในการพิจารณาคดีนี้ และเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวมิได้เป็นประเด็นที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ในคดีนี้อีกด้วย ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่าประเด็นหรือคำขอหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ ๙๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างมาในคำคัดค้านคำให้การโดยมีคำขอใหม่เพิ่มขึ้นมาว่าขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวด้วยนั้น เป็นประเด็นหรือคำขอซึ่งต้องห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณาตามข้อ ๔๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๖/๒๕๕๙)

๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นส่งคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยที่ยังไม่ได้รับเอกสารของผู้ฟ้องคดีเพื่อหักล้างคำชี้แจงประกอบการพิจารณา เป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำชี้แจงนั้นเป็นกรณีที่เห็นว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดียังมีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี อันเป็นขั้นตอนในการตรวจพิจารณาคำฟ้องว่าจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ไม่ใช่ขั้นตอนในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อมีคำพิพากษาในคดีซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๓/๒๕๕๘ และที่ คบ.๖๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)